

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/3/2017

श्री अर्जुन गुप्ता, (प्रेमा त्रिवेणी निवास) शिवाजी नगर पोड़ी बाहार रोड़
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश दिनांक 25.10.2017

शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2015 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 29.04.2016को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 03.08.2016 को पंजीकृत हुआ है।

2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री अर्जुन गुप्ता अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ वी.सी. में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “ 01.10.1990 से 01.12.2015 तक टायवल अपेक्स फ्यूल पंप में किए गए आडिट के रिपोर्ट की प्रति, आडिट हेतु निर्धारित मापदण्ड शामिल अधिकारी कर्मचारियों के नाम पदनाम, अब तक किए गए कार्यवाही पत्राचारों सहित जानकारी की मांग किया गया है।
5. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 28.07.2021 के पालन में जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ का जवाब दिनांक 23.10.2021 आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायाल छत्तीसगढ़ द्वारा एक अन्य रिट याचिका क्रमांक 5817/2008 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2021 में अभिनिर्धारित अनुसार ट्रायवल अपेक्स पेट्रोल पम्प, सहकार समिति होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
6. प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका (सी) क्रमांक 5817/2008 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2011 की कंडिका 24 जिसके तहत सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार की परिधि से बाहर माना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित चाम्पा एक सहकारी संस्था है तथा इस प्रकार की

सहकारी संस्था, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के तहत लोक प्राधिकारी नहीं हैं। इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिका (सी) क्रमांक 5817 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2011 की कंडिका 24 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है :-

“In the final analysis, I have to hold that the petitioner co- operative bank in the present case, on the basis of the material adduced before this Court in the light of the statutory scheme of Act of 2005 and Chhattisgarh Cooperative Society Act 1961, does not come within the purview of "public authority" as defined under section 2(h) of the Act. Consequently, the provisions of the Act are not applicable to the petitioner cooperative bank and the order passed by the Chief information Commissioner is in excess of authority under the law.”

7. आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ उपस्थित रहें तथा अपीलार्थी इस प्रकरण के सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अतः ऐसा माना जाता है कि प्राप्त जानकारी से वह संतुष्ट है। जानकारी प्रकरण में पाया गया कि जनसूचना अधिकारी श्री मनोज भगत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति जिला रायगढ़ के द्वारा पत्र दिनांक 23.10.2021 आयोग में प्रेषित किया गया है वह अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किया गया अतः पत्र दिनांक 23.10.2021 द्वारा को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.10.2021 अपीलार्थी को प्रेषित कर पावती आयोग में प्रस्तुत करें।
8. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयोग